

שם חברה: אס. איי. פי. ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
ח.פ. 515246833
תאריך: 11.11.2020

לכבוד,
רשם החברות
ירמיהו 39
ירושלים 9446722

בקשה להארכת מועד הרישום

רשם החברות מתבקש בזאת להאריך את המועד לרישום שעבוד שנוצר ביום 17.06.2020 על נכסי החברה שפרטיה מצויינים בכותרת לעיל לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ (ח.צ. 520018078).

1. להלן נימוקי הבקשה:
עיכוב הרישום נובע מאיחור בהעברת המסמכים ע"י הלקוח.
2. לפיכך מתבקש רשם החברות להעתר לבקשה להאריך את המועד לרישום השעבוד.

שירה שגיא
ראש צוות בטחונות נדל"ן
מרכזים מקצועיים - חטיבת תפעול
בכבוד רב,

בנק לאומי ישראל בע"מ
הסניף המרכזי - 800



רשות
התאגידים

פועל: _____
 מספר לקוח: _____
 מספר בטחון: _____
 בוצע ע"י: _____
 מזהה: _____

אל: רשם החברות/האגודות השיתופיות

פרטי משכנתאות ושעבודים

(סעיף 178 לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג - 1983)

כתובת למשלוח תעודת רישום

בנק לאומי לישראל בע"מ
 סניף: מרכזי 800
 לידי: עדי בן שהם
 כתובת: יודפת 2, לוד
 טלפון: 076-8858503

קוד	מס' חברה/אגודה שיתופית	שם החברה/האגודה השיתופית- המשועבדת
81	מס' סודר 515246833	אס. איי. פי. ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
תאריך יצירה שנה חודש יום 17.06.2020	סוג מטבע	קוד מטבע
מס בולים	הסכום המובטח במילים ללא הגבלה בסכום	הסכום המובטח ללא הגבלה בסכום
קוד		
תאור המסמך שטר משכון/אגרת חוב/קניזו מיוחד (של כספים בחשבון/פקדון וזכויות בגין ובקשר עם החשבון/פקדון)		

פרטי המלווים

מס' זהות	ז	פרטי המלווה	סכום ההלוואה
ס"ב 0 0 1 8 0 7 8	52	בנק לאומי לישראל בע"מ	אג'

פרטי נכסים משועבדים

סוג השעבוד	תאור הנכסים המשועבדים
	את כל הזכויות והכספים העומדים ושיעמדו לזכות פיקדונות וחשבונות מספר 594623/65-5040/6-1/8 המצוינים בתוספת "א" ו/או לזכות חשבונות ופיקדונות שיבואו במקומם וכן את כל התמורות, הפירות, ההכנסות והזכויות הנובעים או שינבעו מחשבון ו/או הפקדון ו/או מהכספים הנ"ל.

תנאים מיוחדים	תאריך החלטה	תאריך הוצאת סדרה
אם קיימת הגבלה על שעבוד נוסף ציין "כ"	שנה חודש יום	שנה חודש יום
לרישום הערה כנאמר בתקנה 12 (ב) לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) "התש"ס - 1999		

הערה לעניין איסור או הגבלה על יצירת שעבודים אחרים ותנאים מיוחדים
החברה התחייבה לא למשכן, לשעבד, למכור, להמחות ו/או להעביר את הפקדון ללא קבלת הסכמת הבנק לכך בכתב ומראש.

אני מצהיר בזה כי הפרטים המופיעים בטופס זה הם נכונים ושלמים¹

שם החותם **שירה שגיא** מס' זהות: **053079604**

תפקיד/תואר **ראש צוות** תאריך: **11.11.2020**

שירה שגיא
 ראש צוות ניהול נדל"ן
 מרכזים מקצועיים - חטיבת תפעול

בנק לאומי לישראל בע"מ
 סניף מרכזי 800
 ענף בטחונות, מרכזים מקצועיים
 חותמת הבנק + חתימת ראש צוות

¹ במקרה שהטופס נחתם מטעם החברה/אגודה, יוסף החותם את המילים "וכי הנני נושא משרה בחברה/אגודה כאמור בסעיף 39 לחוק" וימחק את המילים "חותמת בנק + חתימת מו"ח שבתחית הטופס."



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
 מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
 ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

**אגרת חוב מובטחת/שטר משכון
(מסכים בחשבון/פיקדון וזכויות בגין ובקשר עם החשבון/פיקדון)
לחוב/התחייבות מסויימים**

שחוצא ביום 17 בחודש 11 שנת 2020

על ידי: **הש"ב** אס.אוי.פי.ג'י, טרמינל בייפורט חברת בע"מ מספר זהות/רישום 515246833

שמעון הנשיתן, יוצר כתב זה, הוא

(להלן יחד ולחוד - "הממשכנים")

("להלן - "הבנק")

לטובת: **בנק לאומי לישראל בע"מ**

ולטובת חברות בת שכ המוכ בארץ ובהול:

(אם טומנה חלופה זו בנק לאומי לישראל בע"מ וכל חברות הבת שלו בארץ ובהול ייקראו להלן יחד ולחוד - "הבנק")

ומעיד על הדברים הבאים:

1. הסכומים המובטחים

1.1 כתב זה ניתן להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל הסכומים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ כלשהו - קרן, ריבית מכל סוג שהוא, לרבות ריבית בשיעור המירבי (כולל הפרשי הצמדה, אם יהיו מאלה, עקב הצמדת הקרן והריבית או אחת מאלה לשער חליפין כלשהו או למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר), עמלות, חיובים בנקאיים וכל מיני הוצאות - המגיעים או שגיעו לבנק מופעם לפעם מאת הממשכנים בגין ו/או בקשר עם הסכומים המובטחים, כהגדרתם להלן.

1.2 המונח "הסכומים המובטחים" - משמעו:

1.2.1 תלוואה / אשראי

כל הסכומים המגיעים ו/או שגיעו ו/או שעשויים להגיע לבנק עד חשבון, בגין ובקשר עם:

א. אשראי / תלוואה / לא צמוד / צמוד למדד / צמוד למט"ח / במט"ח / ע"ש _____ שקיבלו ו/או יקבלו לתקופת של _____ ע"ש _____ הממשכנים, בצירוף ריבית, ריבית בשיעור המירבי, הפרשי הצמדה (אם יהיו), הפרשי שער (אם יהיו), עמלות, חיובים בנקאיים והוצאות מכל סוג שהן, הכל כמפורט במסמכי האשראי/התלוואה שניתנו ו/או שנתנו על ידי הממשכנים (כל הנייל ייקראו להלן - "אשראי גייל") וכן

ב. אשראי / תלוואה / לא צמוד / צמוד למדד / צמוד למט"ח / במט"ח / ע"ש _____ שקיבלו ו/או יקבלו לתקופת של _____ ע"ש _____ הממשכנים, בצירוף ריבית, ריבית בשיעור המירבי, הפרשי הצמדה (אם יהיו), הפרשי שער (אם יהיו), עמלות, חיובים בנקאיים והוצאות מכל סוג שהן, הכל כמפורט במסמכי האשראי/התלוואה שניתנו ו/או שנתנו על ידי הממשכנים (כל הנייל ייקראו להלן - "אשראי גייל") וכן

ג. אשראי / תלוואה / לא צמוד / צמוד למדד / צמוד למט"ח / במט"ח / ע"ש _____ שקיבלו ו/או יקבלו לתקופת של _____ ע"ש _____ הממשכנים, בצירוף ריבית, ריבית בשיעור המירבי, הפרשי הצמדה (אם יהיו), הפרשי שער (אם יהיו), עמלות, חיובים בנקאיים והוצאות מכל סוג שהן, הכל כמפורט במסמכי האשראי/התלוואה שניתנו ו/או שנתנו על ידי הממשכנים (כל הנייל ייקראו להלן - "אשראי גייל") וכן

ד. אשראי / תלוואה / לא צמוד / צמוד למדד / צמוד למט"ח / במט"ח / ע"ש _____ שקיבלו ו/או יקבלו לתקופת של _____ ע"ש _____ הממשכנים, בצירוף ריבית, ריבית בשיעור המירבי, הפרשי הצמדה (אם יהיו), הפרשי שער (אם יהיו), עמלות, חיובים בנקאיים והוצאות מכל סוג שהן, הכל כמפורט במסמכי האשראי/התלוואה שניתנו ו/או שנתנו על ידי הממשכנים (כל הנייל ייקראו להלן - "אשראי גייל") וכן

1. אם טומנה אסנות זו על האגוד בכתב זה לגבי הבנק יחול גם בהתייחס לחברות הבנות של הבנק, בגין ובחיל
2. תשלום/מקרה של תלוואה במט"ח בגין את המטבע ואת הסכום במטבע על האשראי
3. תשלום את תקופת האשראי
4. תשלום/מקרה של תלוואה במט"ח בגין את המטבע ואת הסכום במטבע על האשראי
5. תשלום את תקופת האשראי

ד. כל יתרת דביטורית בחשבון כספי שוטף של הממשכנים שתיווצר (או שתגדל) כתוצאה מחיוב אותו חשבון בגין סכומים המגיעים או שגיעו לבנק מאת הממשכנים בגין ובקשר עם האשראי.

ה. כל יתרת דביטורית בחשבון מיגורים המשמש את הבנק לפי שיקול דעתו לצרכי חיוב אותו חשבון בגין סכומים המגיעים או שגיעו לבנק מאת הממשכנים בגין ובקשר עם האשראי.

ו. כל אשראי / תלוואה שמטרתם סילוק הסכומים המפורטים בס"ק א'-ד לעיל, כולם או חלקם. וזאת, בין שהסכומים הנייל, כולם או מקצתם, מגיעים או שגיעו לפי השם הפרטי של הממשכנים או לפי שם העסק שלהם או לפי כל שם אחר, בין שמגיעים או שגיעו מאת הממשכנים לבדם ובין שמגיעים או שגיעו מאת הממשכנים ביחד עם אחרים, בין שמועד פרעונם הגיע ובין שמועד פרעונם בעתיד, בין שהסכומים הנייל, כולם או מקצתם, התגבשו בפסקי דין של בית משפט או בית דין ובין אם לאו;

ובנוסף לכך כל סכומי הריבית, הוצאות והסכומים האחרים שהממשכנים חייבים או יהיו חייבים בתשלומם לפי תנאי כתב זה.

אם לא הושלמו הפרטים החסרים בנסקה כלשהי מהמסקאות הנייל, תחשב אותה כנסקה ככללה.

אם לא הושלמו הפרטים החסרים כאף אחת מהמסקאות הנייל, ייחשב סעיף 1.2.1 זה ככלל.

1.2.2 ערבות בנקאית

כל הסכומים - בין משקלים חדשים ובין במטבע חוץ או תמורת מטבע חוץ - קרן, כל ריבית שהיא לרבות ריבית בשיעור המירבי, הפרשי הצמדה או הפרשי שער, אם יהיו מאלה, עקב הצמדת הקרן והריבית או אחת מאלה לשער חליפין כלשהו או למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר, עמלות, חיובים בנקאיים והוצאות מכל סוג שהן - המגיעים או שגיעו או שעשויים להגיע לבנק מאת הממשכנים על חשבון, בגין או בקשר עם:

א. ערבות בנקאית בסך **1,000,000** ₪ שהוצאה ו/או תוצא על ידי הבנק לבקשת הממשכנים לטובת בית המכס - מכס חיפה⁹ ולרבות כל ערבות או מסמך אחר אשר יאריך את תקופת של הערבות הבנקאית הנייל; וכן ערבות בנקאית בסך _____ שהוצאה ו/או תוצא על ידי הבנק לבקשת הממשכנים לטובת _____ ולרבות כל ערבות או מסמך אחר אשר יאריך את תקופת של הערבות הבנקאית הנייל;

1. תשלום/מקרה של תלוואה במט"ח בגין את המטבע ואת הסכום במטבע על האשראי
2. תשלום את תקופת האשראי
3. תשלום את סכום הערבות הבנקאית, ואם ניתן תשלום גם את מספר הערבות
4. תשלום את שם המוטב בערבות הבנקאית
5. תשלום את סכום הערבות הבנקאית, ואם ניתן תשלום גם את מספר הערבות
6. תשלום את שם המוטב בערבות הבנקאית

06.18

עמוד 1 מתוך 5

325-85

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.
515246833



**אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור-א-העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים**

לכל עובדות הנקאות שהיו להן קצבאות הפרטים
המנוגדים תיקרא להן - "העובדות הנקאות"
לכל חוב ו/או החייבות של הממשכנים בשכר עם
העובדות הנקאות, כמפורט במסמכים שיוחלטו ו/או
שנתקנו על ידי הממשכנים לבנק כשכר עם הוצאה
העובדות הנקאות.

ב כל יתרת דביטורית בחשבון כספי שוטף של
הממשכנים שתיוצר (או שתגדל) כתוצאה מחיוב
איתו חשבון בגין סכומים המנוגים או שיגיעו לבנק
מאת הממשכנים בגין ובקשר עם העובדות הנקאות.

ג כל יתרת דביטורית בחשבון פיגורים המשמש את
הבנק לפי שיקול דעתו לצרכי חוב אותו חשבון בגין
סכומים המנוגים או שיגיעו לבנק מאת הממשכנים
בגין ובקשר עם העובדות הנקאות.

ד כל אשראי/הלוואה שמטרתם סילוק הסכומים
המפורטים בסיק (א)-(ג) לעיל, כולם או חלקם

וזאת, בין שהסכומים הנזכרים כולם או מקצתם, מגיעים או
שיגיעו לפי חשם הפרטי של הממשכנים או לפי שם העסק
שלם או לפי כל שם אחר, בין שמגיעים או שיגיעו מאת
הממשכנים לבדם ובין שמגיעים או שיגיעו מאת
הממשכנים ביחד עם אחרים, בין שמועד פרעונם הגיע
ובין שמועד פרעונם בעתיד, בין שהסכומים הנזכרים, כולם
או מקצתם, התגבשו במסגרת דין של בית משפט או בית דין
ובין אם לאו.

ובנוסף לכל כל סכומי הריבית, ההוצאות והסכומים
האחרים שהממשכנים חייבים או יהיו חייבים בתשלומם
לפי תנאי כתב זה.

**אם לא הושלמו הפרטים החסרים במסכה כלשהי
מהמסמכים הנ"ל, תחשב אותה כמסכה כבטלה.**

**אם לא הושלמו הפרטים החסרים באף אחת מהמסמקות
הנ"ל, ייחשב סעיף 1.2.3 זה כבטל.**

1.2.3 חובות והחייבויות בחשבון ע"ש

כל הסכומים - בין משקלים חדשים ובין במטבע חוץ או
תמורת מטבע חוץ - קרן, כל ריבית שהיא לרבות ריבית
בשעור המריב, הפרשי הצמדה או הפרשי שער, אם יהיו
כאלה, עקב הצמדת הקרן והריבית או אחת מאלה לשער
חליפין כלשהו או למדד המחירים לצרכן או לכל מדד
אחר, עמלות, חובות, חובות נקאיים והוצאות מכל סוג שהן
המנוגים או שיגיעו או שעשויים להגיע לבנק מאת
הממשכנים בגין ו/או בקשר עם כל יתרת חובה בחשבון

המנוגים על שם הממשכנים בסניף
של הבנק (להלן - "החשבון") ובכל חשבון אחר אליו
תועבר מכל סיבה שהיא יתרת החובה הנ"ל, כולה או
חלקה (להלן - "החשבון הנעבר"), וזאת בין אם קיימת
בחשון מסגרת אשראי מאושרת ובין אם לאו, ובמקרה
שקיימת בחשבון מסגרת אשראי מאושרת - בין אם יתרת
החובה הינה בתוך מסגרת אשראי מאושרת ובין אם היא
בתיקנה ממנה, וכן כל אשראי/הלוואה שמטרתם סילוק
הסכומים המפורטים לעיל, כולם או חלקם.

וזאת, בין שהסכומים הנזכרים כולם או מקצתם, מגיעים או
שיגיעו לפי חשם הפרטי של הממשכנים או לפי שם העסק
שלם או לפי כל שם אחר, בין שמגיעים או שיגיעו מאת
הממשכנים לבדם ובין שמגיעים או שיגיעו מאת
הממשכנים ביחד עם אחרים, בין שמועד פרעונם הגיע
ובין שמועד פרעונם בעתיד, בין שהסכומים הנזכרים, כולם
או מקצתם, התגבשו במסגרת דין של בית משפט או בית
דין ובין אם לאו;

ובנוסף לכל כל סכומי הריבית, ההוצאות והסכומים
האחרים שהממשכנים חייבים או יהיו חייבים בתשלומם
לפי תנאי כתב זה.

לחירת ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה שמסיבה
כלשהי ישונה מספרו או סיווגו של החשבון או של איזה
חשבון נעבר כאמור, יבטיח כתב זה גם את הסכומים
המנוגים בחשבונית הנזכרת לפי מספריהם ו/או סיווגם
החדשים.

**אם לא הושלמו הפרטים החסרים, ייחשב סעיף 1.2.3 זה
כבטל.**

1.2.4 ערבות הממשכנים

כל הסכומים - בין בשקלים חדשים ובין במטבע חוץ או
כאלה, עקב הצמדת הקרן והריבית או אחת מאלה לשער
תמורת מטבע חוץ - קרן, כל ריבית שהיא לרבות ריבית
בשעור המריב, הפרשי הצמדה או הפרשי שער, אם יהיו
חליפין כלשהו או למדד המחירים לצרכן או לכל מדד

אחר, עמלות, חובות, חובות נקאיים והוצאות מכל סוג שהן -
המנוגים או שיגיעו או שעשויים להגיע לבנק מאת
הממשכנים על חשבון, בגין או בקשר עם כתב ערבות
מועד פרעון, עם דרישה;

כל סכום מהסכומים המנוגים שלא ישולם לבנק כאמור, ישא
וריבית בשיעור המריב, בגין תקופה שהחלה מחתימתו שבו היה
על הממשכנים לשלם ועד לתשלומם בפועל.

הערבות הנזכרת,

ובנוסף לכך כל ההוצאות והסכומים האחרים
שהממשכנים חייבים או יהיו חייבים בתשלומם לפי תנאי
כתב זה אם לא הושלמו הפרטים החסרים, ייחשב סעיף
1.2.4 זה כבטל.

הממשכנים מתחייבים בזה לשלם לבנק כל סכום מהסכומים
המנוגים במועד פרעונם כפי שנקבע ויוקבע מזו פעם בפעם,
לרבות, אך לא רק, עקב העמדה לפרעון מיידי ו/או האצת פרעון על
פי דין ו/או על פי המוסכם עם הממשכנים, או, במקרה שלא נקבע
מועד פרעון, עם דרישה;

כל סכום מהסכומים המנוגים שלא ישולם לבנק כאמור, ישא
וריבית בשיעור המריב, בגין תקופה שהחלה מחתימתו שבו היה
על הממשכנים לשלם ועד לתשלומם בפועל.

2. פרעון מוקדם

הממשכנים יהיו רשאים לפרוע את הסכומים המנוגים, או כל חלק
מהם, לפני מועד פרעונם המוסכם (להלן בסעיף זה: "פרעון מוקדם"),
בכפוף לתשלום עמלות פרעון מוקדם ולתנאים נוספים שיהיו מקובלים
בבנק במועד ביצוע כל פרעון מוקדם כאמור, אם במועד ביצוע הפרעון
המוקדם תהיה קיימת חוראת דין כלשהי (לרבות חוראות בנק ישראל)
תמנבילה את גובה עמלות הפרעון המוקדם אותו רשאי לדרוש הבנק, או
הקובעת תנאים אחרים לביצוע הפרעון המוקדם - ייעשה הפרעון
המוקדם בכפוף לחוראות אותו דין, והבנק יהיה רשאי להתנות את ביצוע
הפרעון המוקדם בתשלום תשלומים ו/או חסכוסים המנוגים ביותר
של עמלות פרעון מוקדם, המותרות על פי דין במועד ביצוע הפרעון
המוקדם, לאותו סוג של אשראי. בכל מקרה אחר, יהיה הבנק רשאי
להתנות את הפרעון המוקדם בתשלום עמלות פרעון מוקדם ותשלומים
נוספים ובתנאים מוקדמים אחרים, אשר לפי שיקול דעת הבנק,
מבטאים, באופן סביר, את הנזק שייגרם לו כתוצאה מביצוע הפרעון
המוקדם באותו מועד. מוסכם בזאת כי סעיף 1.3 (ג) לחוק המשכון,
תשכ"ז - 1967 וכן כל סעיף אחר שיבוא במקומו, לא יחול על הפרעון
המוקדם.

3. חריגה מהמועד

כעריבה לתשלום המלא והמדויק של הסכומים המנוגים
ממשכנים בזה הממשכנים במשכון קבוע ראשון בדרגה, וממחים בזה
לבנק על דרך שעבוד:

3.1 את כל חובות והכספים בפקדונות ובחשבוניות המצויינים
בתוספת "א" לשטר משכון זה וכן את כל חובות הכספים ואת
כל הכספים העומדים ואלו שיעמדו מפעם לפעם לזכות
הממשכנים בפקדונות ובחשבוניות המצויינים בתוספת "א"
הנזכרת (להלן: "הפקדונות והחשבוניות הנזכרות"), הכספים המופקדים
ושיפקדו בהם והחובות בגינם, ייקראו - "הפקדונות")

3.2 את כל התמורות, הפירות, ההכנסות והזכויות הנובעים או
שינובע מהפקדון ו/או מהכספים הנזכרים או הקשורים אליהם.
הזכויות והכספים המפורטים בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לעיל ייקראו
להלן - "כספי הפיקדון" או "כספי הפיקדונות".

3.3 במקרה שכספי הפיקדונות, כולם או חלקם, יועברו לזכות
חשבון אחר של הממשכנים בבנק (להלן - "החשבון הנעבר")
מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה מחירוף, סיוס, מכירה,
השקעת המשך או השקעה מחדש של כספי הפיקדונות, כולם או
מקצתם, בין מכת הדיו, בין כתוצאה מחוראת חלקה ו/או מכל
סיבה אחרת - יחולו תנאי כתב זה גם לכספים שיועברו
כאמור ויראו את כספי החשבון הנעבר, בנוגה הסכומים
שיועברו ופירוניהם ו/או תמורתם לכל דבר ועניין ככספי
הפיקדונות. הבנק יהא רשאי לחייב את החשבון הנעבר בכל
סכום, בנוגה הסכומים שיועברו אליו כאמור ולהעבירו
לפיקדון - וזאת בין אם החשבון הנעבר יהיה קרדיטורי או
דביטורי או שיעשה דביטורי כתוצאה מחיוב הנזכר. מובהר
בזאת כי האמור לעיל יחול בכל מקרה של העברות
נוספות.

3.4 כל הזכויות והכספים כאמור בס"ק 3.1 - 3.3 לעיל וכל חלק מהן
יקראו להלן - "הזכויות הממושכות".

3.5 מוסכם בזאת שבכל מקרה שמספרו של הפיקדון או של החשבון
או של החשבון הנעבר או סימני זיהויים ישנו מסיבה כלשהי,
יראו את האמור בכתב זה כמתייחס גם לפיקדון ולחשבון לפי
מספריהם החדשים או סימני זיהויים החדשים.

15.	רשום את סוג החשבון בו מתנהל החוב המנוג
16.	רשום את סיום הערבות אם הערבות אינה מוגבלת בסכום יש לרשום "ללא הגבלה בסכום"
17.	רשום את סמות החייבים שלהבטחת התחייבותיהם פינה הערבות.
18.	רשום את שם המנכ"ל בו מתנהל החשבון עם היתר המנכ"ל

06.18

עמוד 2 מתוך 5

328-65



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.
515246833

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

הצהרות הממשכנים

הממשכנים מצהירים בה כ"י -

4.1 הזכויות הממשכניות הן בעלותם הבלעדית

4.2 הזכויות אופן הממשכנות, ששעבודות, מעוקלות או מומחות לזכות צד שלישי כלשהו ואין כל הגבלה או תנאי חלקים, לפי מתותן של הזכויות הממשכנות או לפי דין או הסכם כלשהם, על המחאות, משכונ, שעבוד או על העברת הבעלות בהן.

4.3 לא ארע ארוע, אשר על פי תנאי כתב זה, או על פי מסמך אחר כלשהו שנתתם על ידם כלפי הבנק, מחוץ עילה לרעמדה לפרעון מידי של הסכומים המובטחים, ולא ירוע להם על נסיבות העליות לרביא למריתו של ארוע כנייל.

4.4 התייחסות של הממשכנים על כתב זה ובוצעו ההתחייבויות הכלולות בו אינם עומדים בסתירה או בניגוד לפסק דין, צו, הנחיות או הוראות של בית משפט או של גוף מעין שיפוטי המופנים לממשכנים ו/או שהממשכנים צד להם או להנחיות או הוראות של השותפות מנהלית כלשהי, וכן אינם בניגוד או בסתירה להסכם התחייבות או הבטחה כלשהם שהממשכנים היום צד להם.

4.5 במקרה שהממשכנים היום תאגיד, כי או בנוסף לכל ההצהרות המפורטות לעיל מצהירים בזה הממשכנים כי:

4.5.1 חתימתם של הממשכנים על כתב זה ובוצעו ההתחייבויות הכלולות בו אינם עומדים בסתירה או בניגוד למסמכי ההתאגדות של הממשכנים;

4.5.2 מסמכי ההתאגדות של הממשכנים שנמסרו לבנק על ידם היום המסמכים המלאים והמעודכנים.

5. התחייבויות הממשכנים

הממשכנים מתחייבים בזה -

5.1 לא למכור, לא להעביר או להמחות ולא להעניק זכויות כלשהן, באיזה אופן שהוא, בזכויות הממשכנות, בלי הסכמת הבנק מראש בכתב.

5.2 להודיע מיד לבנק על כל מקרה של הטלת עיכוב, נקיטת פעולת הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על או בקשר עם הזכויות הממשכניות וכן להודיע מיד, על דבר המשכון והחמאה לטובת הבנק - לרשות שעוקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור - ולעד שלישי שיום או ביקש את אלה או את חלק מאלה, וכן לנקוט מיד, על חשבונם של הממשכנים, בכל האמצעים הדרושים לשם ביטול עיכוי, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה.

5.3 לא למשכן, לא לשעבד ולא להמחות את הזכויות הממשכנות, באיזה אופן שהוא, בזכויות שיהיו קודמות, שוות או נחותות לזכויות הניתנות לבנק לפי כתב זה, בלי הסכמת הבנק לכך מראש בכתב.

5.4 להמציא לבנק, מיד לפי דרישתו הראשונה, בטוחה נוספת להחתת דעתו של הבנק - בכל מקרה, שהבנק ייזכה לדעת שאינך מאויד העולל למנות כונס נכסים של הממשכנים או חלק מהם או את לדעת הבנק שוויון של הזכויות הממשכניות פחת או עלול לפחת בשיעור ניכר משוויון ביום חתימת כתב זה, מכל סיבה שהיא;

5.5 לעשות, על חשבונם של הממשכנים כל שיהיה דרוש או רצוי, לפי החוק או לדעת הבנק, על מנת שכוחם של הממשכנים וההחמאה הנוצרים בזה יהיו יפים גם כלפי צדדים שלישיים, לרבות נושים אחרים - קיימים או עתידים - של הממשכנים; ובמיוחד, אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לגרום לכך שהמשכון וההחמאה הנוצרים בזה לטובת הבנק וכן כל תיקון למישכון וההחמאה הנ"ל יכלשם מניעת ספק מובחר בזה ששום תיקון כאמור לא ייעשה אלא בהסכמת הבנק) יירשמו בלשכות הרישום המתאימות וכן לחתום על כל מסמך שלדעת הבנק יהיה דרוש לצורך ביצועו של כל רישום כאמור או בקשר עמו.

5.6 להודיע מיד לבנק על קרית כל מאורע המזכה או עשוי לזכות את הבנק להעמיד את הסכומים המובטחים לפרעון מידי ו/או לממש את הממשכנים נשוא כתב זה.

6. זכות עכבו וקניון

הממשכנים מסכימים ומתחייבים בזה -

6.1 כי הבנק יהיה זכאי לעכב תשלום של כספי הפיקדונות עד לסילוק כל הסכומים המובטחים, הממשכנים לא יחיו זכאים למשוך את הכספים הנ"ל או לפעול בהם או בקדם אליהם בכל

אינן אחר שהוא, בלי הסכמת הבנק בכתב ומראש

6.2 כי חבות הבנק לשלם להם או לפקודתם את כספי הפיקדונות חולה להיות חבות מסובלת של בנק כלפי לקוח והיא הופכת לחבות מותנית, בין היתר, בתנאי מוקדם שהסכומים המובטחים יסולקו לבנק במלואם בטרם יהיה הבנק חייב בכל תשלום שהוא ע"י כספי הפיקדונות.

6.3 כמו כן, בלי לגרוע מזכות העיכון של הבנק כאמור ומיתר זכויות הבנק כאמור בכתב זה, הבנק זכאי בכל עת - ואף לפני מועד פירעונם של סכומי הפיקדונות - לקזז את סכומי הפיקדונות או חלקם, ללא מתן הודעה מוקדמת לממשכנים וזאת כנגד הסכומים המובטחים, כולם או נקצתם, בין שמועד פירעונם הגיע ובין שטרם הגיע ובין שמועד פירעונם מותנה בקיום תנאים כלשהם ("הסכומים המגיעים"), להסרת ספק כלבד, הבנק זכאי לבצע קיזוז כאמור אף אם סכומי הפיקדונות והסכומים המגיעים אינם באותו מטבע.

6.4 לצורך הקיזוז האמור, הבנק זכאי לרכוש מכספי פיקדון כלשהו כל סכום במטבע חוץ שיהיה דרוש לשם סילוק ע"י הסכומים המגיעים, או למכור מטבע חוץ כלשהו מכספי פיקדון כלשהו ולהשתמש בתמורת המכירה לשם סילוק ע"י הסכומים המגיעים, או לפי המקרה לשם רכישת מטבע חוץ אחר שיהיה דרוש לשם סילוק ע"י הסכומים המגיעים.

כל רכישה או מכירה כאמור לעיל תעשה לפי שער הבנק.

6.5 הממשכנים מצהירים בזאת שידוע להם, כי במקרים שבהם הבנק ישתמש בזכות הקיזוז לפני מועד פירעונו של פיקדון כלשהו, עלולים לחול שינויים לרעת הממשכנים בכל הנוגע לזכויותיהם בגין או בקשר עם אותו פיקדון וכגון לעניין שיעורי ריבית, הפרשי הצמדה, זכויות למענקים או הלוואות, פטור או החתה ממש וניכויים במקור) וכן יהיה הבנק זכאי לנכות מסכומי הפיקדונות עמלות, הוצאות וזקקים שהוא נוהג לנכות מעת לעת בעת "שבירת" פיקדונות מאותו סוג ע"י לקוחות.

6.6 הממשכנים פוטרם בזה את הבנק מכל אחריות לזקקים ולחפסדים שיגרמו או שעלולים להגרם להם כתוצאה משימוש הבנק בזכות כלשהו מזכויותיו על פי כתב זה.

7. חידוש אוטומטי

כל זמן שכתב זה יהיה בתוקף, הממשכנים מתחייבים באופן בלתי חוזר לתת לבנק - מראש או מידי פעם בפעם - הוראות בכתב לחידוש הפיקדון וכספי הפיקדון. הממשכנים מסכימים לכך שבכל מקרה שמסיבה כלשהי הממשכנים לא יתנו הוראות חידוש כאמור או, בניגוד להוראות חידוש קודמת שלהם, יתנו הוראות משיכה של כספי הפיקדונות או חלקם במועד פירעונם, או הבנק יהיה רשאי להפקיד מפעם לפעם את כספי הפיקדון הנוגע לעניין בפיקדון נושא ריבית (שקלי או במטבע הפיקדון, לפי העניין) לתקופה דומה לתקופה שהסתיימה ערב החידוש ובתנאי ריבית ו/או הצמדה שיהיו מקובלים בבנק באותה עת לגבי פיקדונות מאותו סוג ובאותו סכום, או לפי הוראות הבנק לתקופה קצרה יותר שתחיה נהוגה באותה עת בבנק לגבי פיקדונות של לקוחותיו בשקלים או במטבע הפיקדון, לפי העניין. ידוע לממשכנים שבכל מקרה שהבנק יחדש כספי פיקדון מכת סעיף זה, יעמוד לרשות הממשכנים מידע לגבי שיעורי הריבית ו/או תנאי ההצמדה של כספי הפיקדון שחדש בסניף הבנק אשר בו מתנהל אותו פיקדון.

8. יפוי-כח

8.1 הממשכנים מייפיים בזה - באופן בלתי חוזר - את כוחו של הבנק לעשות בשמם, במקומם ועל חשבונם של הממשכנים כל פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 5.5 ובסעיף 7 לעיל; וכן לשלם במקום הממשכנים כל סכום שלפי תנאי כתב זה חממשכנים חייבים או יהיו חייבים לשלמו לצד שלישי כלשהו; אולם, אין במתן יפוי הכח הנ"ל כדי לפטור את הממשכנים מלקיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיהם על פי כתב זה או כדי לחייב את הבנק להשתמש ביפוי הכח הנ"ל, כולו או מקצתו, או לגרוע מזכויות הבנק לעשות את כל האמור לעיל בשמו הוא בתוקף השעבוד על פי כתב זה;

8.2 הממשכנים פוטרם בזה את הבנק, מראש, מכל אחריות במקרה שהבנק לא ישתמש בסמכות מסמכיותו על פי יפוי הכח הנ"ל.

9. עמאות המשכון

השעבודים הנוצרים בזה לטובת הבנק יהיו בלתי תלויים בכל הבטחות או הערובות, שהבנק קיבל או יקבל מהממשכנים או בעבורם, ולא ישפיעו עליהן ולא יושפעו מהן

06.18



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.
515246833

עמוד 3 מתוך 5

323-85

X

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

10. הליכים ומימוש

10.1 בקורות אורז, כשטרם מאפשר לבנק, על פי כל מוסד שנתחם וא/או יחתם על ידי הממשכנים - לרבות, ובלי לגרוע מכלליהם, ראשית לעיל, על פי היראות הסכם תנאים כלליים לרעמיה אשקאים במסגרת ובמסגרת יאמי תנאים כלליים לניהול חשבון - לרעמיה לפרעון מיידית את חובותיהם והתחייבויותיהם כלפי הבנק, כולם או חלקם, יהיה הבנק רשאי להשתמש בכל האמצעים שימצא לנכון כדי לגבות את הסכומים המובטחים מהממשכנים ולנקוט בכל הליך שיחיה דרוש לדעת הבנק לצורך שמירת זכויותיו לפי כרוב זה, וכמו-כן, בלי לגרוע מכלליהם וזכויותיו, לממש את הזכויות המובטחות, וכן יהיה רשאי לקזז את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, מכספי הפקדונות בכל עת, גם לפני מועד פירעונם של הפקדונות על כל קניין כאמור יחתם המימון בסעיפים 6.3 - 6.6 לעיל

10.2 כל הסכומים שייגבו על ידי הבנק ממימוש זכויותיו על פי כתב זה (לרבות סכומים כגון שנקפו לזכות איוה חשבון של הממשכנים, ישמשו, אם יספיקו לכך, למטרות המפורטות להלן לפי סדרי

10.2.1 לשם סילוק החוצאות שנגרמו כתוצאה ממימוש כאמור, ובי כל הוצאה שנגרמה כתוצאה מנקיטת הליכים בלשמה על ידי הבנק לצורך שמירה על זכויותיו על פי כתב זה, כאמור בסעיף 12 להלן.

10.2.2 לשם סילוק יתר ההוצאות העמלות, החיובים הבנקאיים, הריבית והסכומים הנוספים עקב הצמדת הריבית, אשר מועד פרעונם הגיע ולא סולקו לבנק על-ידי הממשכנים.

10.2.3 לשם סילוק סכומי הקרן והסכומים הנוספים עקב הצמדת הקרן, אשר מועד פרעונם הגיע ולא סולקו לבנק על ידי הממשכנים;

10.2.4 לשם הפקדתם בחשבון מיוחד או חשבון אחר על שם הממשכנים אצל הבנק, אשר ישמש כערובה לסילוקם המלא של יתר הסכומים המובטחים, וזאת, בלי לגרוע מזכויות העבכון והקניון העומדות לבנק על פי סעיף 6 לעיל ו/או על פי כל מסמך שנתחם ו/או יחתם על ידי הממשכנים כלפי הבנק ו/או על פי כל דין.

ולת אם יוסכם אחרת בכתב בין הממשכנים לבין הבנק, יופקדו הסכומים הנזכרים בפקדון שקלי נשוא ריבית, לפרעון עם דרישה, שיהיה נהוג בבנק באותה עת, ואם לא יהיה נהוג בבנק באותה עת פקדון כאמור, יופקדו הסכומים מפקע לפעם בפקדון שקלי נשוא ריבית לתקופת חקירה ביותר שתהיה נהוגה באותה עת בבנק לגבי פקדונות שקליים של לקוחותיו הממשכנים לא יחיו זכאים למשון את הסכומים שופקדו בחשבון המיוחד או האחר כאמור, או לפעול בהם אי ביחס אליהם בכל אופן אחר שהוא, אלא לגבי אותו חלק מהם שיעלה על הסכומים המובטחים ויראו אותם לכל דבר ועניין ככספי הפקדונות.

10.3 בכל מקרה שכתב זה מבטיח את התחייבויותיהם של הממשכנים על פי כתבי ערבות/אות שחתמו ו/או יחתמו לטובת הבנק, יחולו תוראות סעיף 10 זה בקורות ארוע כלשהו המאפשר לבנק להעמיד לפרעון מיידית חובות והתחייבויות של החייבים הנערכים באותם/כתבי ערבות/אות.

11 ריבית בחיובות משפטיות

במקרה שתחשף על ידי הבנק תביעה נגד הממשכנים לתשלום סכום כלשהו המגיע או שייגיע מהם לבנק על חשבון הסכומים המובטחים, יסא אותו סכום ריבית בשיעור המירבי בגין התקופה שהחלה מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל, והממשכנים מסכימים בזה שהירות השיפוטית תפסק לחובתם ריבית כלל. אם התביעה כאמור תהיה לתשלום סכום כלשהו במטבע ישראלי, הבנק יחיה רשאי - לפי בחירתו - לתבוע ריבית והפרשי הצמדה על פי חוק פסיקה ריבית והצמדה, תשל"א - 1951, או כל חוק אחר שיבוא במקומו, הממשכנים מסכימים בזה שאם הבנק יתבע ריבית ו/או ריבית והפרשי הצמדה כאמור, הירות השיפוטית תפסק לחובתם ריבית או ריבית והפרשי הצמדה כלל.

12 הוצאות

כל ההוצאות הקשורות ברישומם של כתב זה בלשכת הרישום המתאימה, במימושו או בבירורו (בכפוף לכל דין), כולו או מקצתו, או בכל תביעה שתוגש על-ידי הבנק בגין סכומים המגיעים או שייגיע לבנק מאת הממשכנים על חשבון הסכומים המובטחים, הוצאות בגין פעילות שהבנק ינקוט במסגרת סמכויותיו לפי כתב זה יכלו ההוצאות והתשלומים שהבנק יוציא בקשר עם שימוש בסמכויותיו על פי סעיף 8 לעיל וכן הוצאות בגין הליכים שיינקטו על ידי הבנק לצורך שמירת זכויותיו לפי כתב זה, ובכלל זה שכר טרחת עורך הדין של הבנק, יחולו על הממשכנים. סכום שכר טרחת עורך הדין שייחיל יהיה כפי שיוקבע בפסק דין או החלטה של בית משפט או גוף מעין

שיפוט, ובחשד פסק דין או החלטה כאמור - כפי שיוסכם בין הבנק לבין הממשכנים ובחשד הסכם - לפי התעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין, בין אם הוא מחויב ובין אם לאו, ואם לא יפורסם תעריף מינימלי כאמור - בסכום שכר טרחה סביר בנסיבות אותו עניין. בלי לגרוע מזכותו של הבנק על פי זכויות הקניון שעומדות לבנק על פי כל מסמך שנתחם ו/או שחתם כלפי על ידי הממשכנים ו/או על פי הדין, הממשכנים מתחייבים בזה לשלם לבנק, מיד לפי דרישתו הראשונה, כל הוצאה כאמור, בצירוף ריבית מירבית בהגדרתה להלן, בגין התקופה שהחלה מתאריך הוצאתה על ידי הבנק ועד לתשלומה בפועל. הבנק יהיה רשאי לחייב כל חשבון של הממשכנים בבנק בגין כל תשלום המגיע לו על פי סעיף זה, בין אם הוא קרדיטורי ובין אם דביטורי במועד החיוב, ובין אם יהיה לדביטורי עקב החיוב כאמור.

13 בוטל

14 צבירת ריבית

כל ריבית הנוכרת בכתב זה, המגיעה מהממשכנים לבנק, כולל ריבית מירבית וריבית פגורים, שתתברר במשך כל חודש או, כפי שיחיה נהוג בבנק מפקע לפעם, במשך כל תקופה אחרת שביניה תותר על פי הדין צבירת ריבית, תישא אף היא ריבית באותו שעור.

15 רישומי הבנק

15.1 הרישומים בספרי הבנק, העתק מהרישומים הוויל או מכל קטע של הרישומים הנזכר או מחדף האחרון של הרישומים הנזכר, יהיו ראיות קבילות להוכחת אסמיות תכנו.

15.2 הממשכנים יבדקו כל העתק חשבון, כל הודעה וכל מכתב שיומסרו או שיושלחו להם באופן כלשהו על ידי הבנק או באמצעות מכשיר אוטומטי או במסוף של מחשב וימצאו לבנק את הערותיהם בכתב לגביהם - אם התחינה באלה - תוך ששים ימים מתאריך תמיסה או המשלוח על ידי הבנק. העתקי חשבון, הודעה או מכתב שיומסרו לממשכנים באמצעות מכשיר אוטומטי או במסוף של מחשב כאמור, מהווים מסירה לממשכנים על ידי הבנק.

15.3 בוטל.

16 ויתורים

ויתור הבנק לממשכנים על הפרה כלשהי או על אי קיום של אחת או יותר מהתחייבויותיהם כלפי הבנק, בין שאותה התחייבות כלולה בכתב זה ובין שהיא כלולה או תכלול בכל מסמך אחר, לא ייחשב כהפדקה או כאמללה להפרה נוספת או לאי קיום נוסף של איוה התחייבות כאמור, והימנעותו של הבנק משימוש בזכות כלשהי, חנייתת לו על פי כתב זה או על-פי כל מסמך אחר או על-פי כל דין, לא תפורש כויתור על אותה זכות. שום ויתור מצד הבנק או פשרה לא יחייבו את הבנק וזולת אם נעשו בכתב.

17 יחס למסמכים אחרים

אין כאמור בכתב זה בכדי לפגוע או לגרוע מהתחייבויות הממשכנים כלפי הבנק על פי מסמכים מכל סוג שהוא שהממשכנים חתמו ו/או יחתמו כלפי הבנק או מזכויות הבנק על פי המסמכים הנזכר, לרבות ובכלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מזכויות העיבכון והקניון של הבנק על פי כל מסמך שנתחם ו/או יחתם ע"י הממשכנים כלפי הבנק.

18 מען והודעות

מען הממשכנים לצורך המצאת דברי דואר, לרבות כתבי בית דין הוא המען שצוין לעיל כמען להמצאת דברי דואר, או כל מען אחר בישראל שהממשכנים יודיעו עליו לבנק בכתב. בהסכמת הבנק, יוכלו הממשכנים למסור לבנק כמען להמצאת דברי דואר גם כתובת תיבת דואר אלקטרונית (E-MAIL) אשר תחשב לכל דבר ועניין כמען הממשכנים. כל הודעה, דרישה, העתק חשבון, או מסמך אחר מסוג כלשהו ונכבד זה מסמך שחיר כלשהו) רשאי הבנק לשלוח או למסור לממשכנים בדואר רגיל או באופן אחר, לפי בחירתו ולרבות באמצעות מכשיר אוטומטי או מסוף של מחשב או דואר אלקטרוני, וכל מסמך שנשלח כאמור ייחשב כאילו נתקבל על ידי הממשכנים תוך 72 שעות ממועד המשלוח. ואשר בכתב של הבנק על דבר משלוח או מסירה כלשהם, ומועד, ישמש הוכחה לכאורה כלפי הממשכנים על המשלוח, המסירה והמועד הנזכרים בו.

19 הדין החל

דיני מדינת ישראל יחולו על כתב זה ועל הנסמכים הנוכרים בו או הקשורים לו, ועל פירושם.

20 מקום שיפוט

הבנק והממשכנים מסכימים בזה כי מקום השיפוט הייחודי לצורך כתב זה יהיה בית המשפט בעיר הקרובה ביותר - מבין הערים הבאות: ירושלים, תל-אביב, חיפה, באר שבע, נצרת או אילת - לסניף הבנק שבו מתנהל חשבון, או - לפי בחירת התובע - בית המשפט הקרוב ביותר לסניף בו מתנהל החשבון.

21 מעמד החותמים על כתב זה

21.1 האמור בכתב זה יחייב את כל החותמים עליו, ביחד ולחוד

06 18

עמוד 4 מתוך 5

328-85



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.
515246833

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

יזאת גם אם, מסיבה כלשהי, אחד או אחדים נאגה שהוגדרו העד כחידוש משכנים לא יחתמו עליה.

21. לכל יכות המוכנית או שתורה מוקנית לבנק כלפי הממשכנים על פי בנק זה, מוקנית לבנק, תי כלפי הממשכנים בידה, הן כלפי אחדים מהם והן כלפי כל אחד מהם לרוד, וכל אזור של הממשכנים בכתב זה - מתיחס הן לכל הממשכנים בידה, הן לאחדים מהם והן לכל אחד מהם לחוד.

22. לשון רבים ולשון יחיד

נחתם כתב זה על ידי משכנ אחד, יראו את כל האמור בו - עד כמה שתוא מתווחס לממשכנים - כתוב בלשון יחיד.

23. כותרות

הכותרות לסעיפים בכתב זה הן לשם הנוחות בלבד ואין להתחשב בהן בפרש טמא כותב זה.

24. הגדרות

בכתב זה יתפרשו המונחים הבאים כמפורט בצירים, אלא אם ניתן להם מירוש אחר וסעיף הרלבנטי

24.1 "ידון" - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א 1981, וכן כל חיק, תקנה, צו, חוראה, דרישה או בקשה של רשות שלטונית לרבות חוראות, היתרים והחלטות של בנק ישראל, הכל כפי שיחולו ויהיו בתוקף מפעם לפעם.

24.2 "הבנק" - אף כל אחד מסניפיו או משרדיו - בין בישראל ובין מחוץ לישראל

24.3 "השער המקובל בבנק" משמע - "שער מוסכם" או "שער בליל" כהגדרתם לחלו, בהתאם לקביעת הבנק מעת לעת, בהתחשב בסוג ובסכום הרכישה או המכירה של מטבע החוץ הרלוונטי.

אולם הממשכנים יהיו רשאים לפנות לבנק זמן סביר מראש בבקשה שתרכישה או המכירה כאמור, ובוצעו לפי "שער מוסכם" במסלול "שער בליל", ואם הבנק ינהג אותה עת לבצע פעולה מסוג ובסכום של פעולת הרכישה או המכירה של מטבע החוץ הרלוונטי לפי "שער מוסכם", תבוצע הרכישה או המכירה כאמור לפי "שער מוסכם" על כל רכישה או מכירה כאמור יחולו עמלת חליפין וכל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים כיוצא ב.

24.4 "ספרי הבנק" - יתפרש ככולל גם כל ספר, פנקס, דף חשבון או פסדון, חיוה הנואה, כתב התחייבות, שטר בחתימת הממשכנים, כרטיס, גיליון, סליל, כל אמצעי לאחסון נתונים לצורכי מחשבים אלקטרוניים וכן כל אמצעי אחר לאחסון נתונים, שנעשו במהלך העסקים הרגיל של הבנק.

24.5 "ריבית מירבית" או "ריבית בשיעור המירבי" - שיעור

הריבית והגובה ביותר שיהיה נהוג בבנק, מפעם לפעם (הכולל בתוכו גם את שיעור תוספת הריבית על חריגה לגבי יתרות חובה באותה עת בחשבונות חש"ק/חח"ד/הח"ק או מ"ח"א לפי סוג החשבון והמסדה), תחירות ממסגרת האשראי ואו יתרות אשר לא שולמו לבנק במועדיהן, ואולם אם לגבי סכום כלשהו מהסכומים המונחחים נקבע בחיקוק שיעור מירבי של ריבית מינזים למקרה שאותו סכום לא ישולם במועד, כי או אותו סכום יישא ריבית בשיעור המירבי המותר על פי אותו חיקוק.

24.6 המונח "רישומים" יתפרש ככולל גם כל רישום או העתק של רישום, בין שגרשם או הועתק בכתב יד או במכונה כתיבה ובין שגרשם או הועתק בדרך חידשה, שיכפול, צילום (לרבות מיקרופילם או מיקרופיש) או באמצעות כל מכשיר מכני, ידני, מגנטי, אופטי, חשמלי או אלקטרוני או באמצעי רישום של מחשבים אלקטרוניים או בכל אמצעי אחר של רישום או הצגת מידים או ספרות או סימונים אחרים כלשהם הנהוגים בבנקים.

24.7 "שער מוסכם" - לגבי כל רכישה או מכירה של מטבע חוץ על ידי הממשכנים תמורת מטבע ישראלי - שער המכירה או הקניה, לפי המקרה, של העברות והמחאות או של בנקוטים, לפי הענין, שייקבע על ידי הבנק לאחרונה לפני ביצוע הרכישה או המכירה כאמור לפעולות מאותו סוג וסכום, ושהממשכנים חסכינו שיחול לגבי אותה רכישה או מכירה.

24.8 "שער בליל" - לגבי כל מכירה של מטבע חוץ על ידי הממשכנים או זיכוי חשבונם של הממשכנים במטבע ישראלי בתמורה של מטבע חוץ - שער של העברות והמחאות או של בנקוטים, לפי הענין, שייקבע על ידי הבנק במועד הרלוונטי כ"שער בליל", לפי הבנק יקנה מלקוחותיו את מטבע החוץ הרלוונטי תמורת מטבע ישראלי;

ולגבי כל רכישה של מטבע חוץ על ידי הממשכנים או חיוב חשבונם של הממשכנים במטבע ישראלי בתמורה של מטבע חוץ - שער של העברות והמחאות או של בנקוטים, לפי הענין, שייקבע על ידי הבנק במועד הרלוונטי כ"שער בליל", לפי הבנק ימכור מלקוחותיו את מטבע החוץ הרלוונטי תמורת מטבע ישראלי.

24.9 "פיקדון" תכנית חסכון, פקדון מכל סוג שהוא, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בין לתקופה קצובה ובין לתקופה שאינה קצובה, לרבות הריבית והפרשי הצמדה/שער, בנינו.

ולראית באו הממשכנים על החתום בתאריך דלעיל:

חתימה

חתימה

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd
515246833

7/06/2020

יש לרשום את התאריך



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

בוצע ע"י: _____
 פעולה: _____ מזהה: _____
 מספר בטחון: _____

שמות הממשכנים:

שם	ת.ז./ מספר רישום
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	515246833
(להלן - "הממשכנים")	
שמועם המשותף: לצורך מסמך זה, הוא: אלק מרגבי	
מעו:	

תוספת "א" לאגרת חוב מובטחת/שטר משכון

(כספים בחשבון/פיקדון וזכויות בגין ובקשר עם החשבון/פיקדון)

שנתחם ע"י הממשכנים ביום 17 לחודש '11' שנת 2020

לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ

בהתאם לאמור בסעיף 3.1 לשטר המשכון/אגרת החוב, להלן מפרט הפיקדונות והחשבונות אליהם מתייחס שטר המשכון:

- ☐ חשבונות תחת מספר לקוח מספר _____ המתנהל בסניף _____ של הבנק, לרבות כל הפיקדונות הקיימים והאו שיהיו קיימים, מעת לעת בחשבון זה
- ☒ חשבון מסוג פיקדון 1/8 - 5040/6 - 594623/65 המתנהל בסניף 800 של הבנק. X

ולראיה באו הממשכנים על החתום בתאריך דלהלן:

שם	תאריך	חתימה+חותמת
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	17/06/2020	

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd
 515246833



רשות
 התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
 מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
 ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

בוצע ע"י: _____
 פעולה: _____ מזהה: _____
 מספר בטחון: _____

שמות הממשכנים:

שם	ת.ז. / מספר רישום
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	515246833
(להלן - "הממשכנים")	
שמעון המשותף לצורך מסמך זה, הוא - אצל מר/גב' _____	
מעו: _____	

תוספת "א" לאגרת חוב מובטחת/שטר משכון

(כספים בחשבון/פיקדון וזכויות בגין ובקשר עם החשבון/פיקדון)

שנחתם ע"י הממשכנים ביום 17 לחודש 11' שנת 2020

לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ

בחתום לאמור בסעיף 3.1 לשטר המשכון/אגרת החוב, לחלו פירוט הפיקדונות והחשבונות אליהם מתייחס שטר המשכון:

- ☐ חשבונות תחת מספר לקוח מספר _____ המתנהל בסניף _____ של הבנק, לרבות כל הפיקדונות הקיימים ואזו שיהיו קיימים, מעת לעת בחשבון זה
- ☒ חשבון מסוג פיקדון 1/8 - 5040/6 - 594623/65 המתנהל בסניף 800 של הבנק. X

ולראיה באו הממשכנים על החתום בתאריך זהלחלן:

שם	תאריך	חתימה - חותמת
אס.איי.פי.גיי. טרמינל בייפורט חברה בע"מ	17/06/2020	(X)

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.
 515246833



רשות
 התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
 מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
 ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים